

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1564/2538

นาย สมคิด วัชรโบล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 55

สัญญาประกันภัยคำจนคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความ
วินาศภัยที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเมื่อโจทก์
ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับจำเลยและไม่ปรากฏว่าโจทก์มีนิติสัมพันธ์อันใดกับผู้เอาประกัน
ภัยในอันที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของโจทก์ต่อบุคคล
ภายนอกโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดใช้เงินที่โจทก์จ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกคืนได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้รับ ประกันภัย รถยนต์ คัน หมายเลข
ทะเบียน 1ข-3645 กรุงเทพมหานคร ของ นางสาว นลินี พงศ์ศิริพัฒน์ เพื่อ ค้ำครอง
ความเสียหาย ของ รถยนต์ และ ความรับผิด ของ ผู้ขับขี่ ต่อบุคคลภายนอก โจทก์
ได้ ขับ รถยนต์ ของ นางสาว นลินี คัน ที่ เอา ประกันภัย ไว้ กับ จำเลย โดย ความ
ยินยอม ของ นางสาว นลินี ด้วย ความประมาท ของ โจทก์ เอง เป็นเหตุ ให้ เจี่ยว
ชน นาย สมศักดิ์ จันทร์เต็ม ซึ่ง กำลัง เดิน ข้าม ถนน จน กระโหลก ศีรษะ แตก

ร้าน ได้รับ อันตรายสาหัส พนักงานอัยการ ได้ ยื่นฟ้องโจทก์ ต่อ ศาล ใน ข้อหา ขับรถยนต์ โดยประมาท เป็นเหตุ ให้ ผู้อื่น ได้รับอันตรายสาหัส โจทก์ ให้การรับสารภาพ และได้ ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ นาย สมศักดิ์ ผู้เสียหาย แล้ว เป็น เงิน 80,000 บาท โดย ที่ โจทก์ ได้ ขับ รถยนต์ ของ นางสาว นลินี คัน ที่ เอา ประกันภัย ไว้ กับ จำเลย ดังกล่าว โจทก์ จึง มีสิทธิ ที่ จะ เรียกร้อง ให้ จำเลย ซึ่งเป็น ผู้รับประกันภัย ชดใช้ เงิน ที่ โจทก์ จ่าย ให้ แก่ นาย สมศักดิ์ ไป ขอให้ บังคับ จำเลย ชดใช้ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 80,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง เพราะ โจทก์ ไม่ใช่ คู่สัญญากับ จำเลย เงิน 80,000 บาท ที่ โจทก์ จ่าย ไป ไม่ใช่ ค่าเสียหาย ที่อยู่ใน เงื่อนไข ตาม สัญญาประกันภัย โจทก์ ขับ รถยนต์ โดย ไม่ได้ รับ ความ ยินยอมจาก นางสาว นลินี และ ไม่มี ใบอนุญาต ขับ รถยนต์ จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิด ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชดใช้ เงิน จำนวน 80,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี ขึ้น มา สู่ การ พิจารณา ของ ศาลฎีกาเฉพาะ ใน ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง ให้ จำเลย รับผิด ชดใช้เงิน ให้ โจทก์ หรือไม่ ใน การ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ดังกล่าว ศาลฎีกา ต้อง ถือตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง รับฟัง มา ว่า นางสาว นลินี พงศ์ศิริพัฒน์ เป็น เจ้าของ รถยนต์ คัน

หมายเลข ทะเบียน 1ข-3645กรุงเทพมหานคร และได้ เอา ประกันภัย ไว้ กับ
จำเลย ตาม กรมธรรม์ประกันภัยเอกสาร หมายเลข จ. 2 เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2531
โจทก์ ได้ ขับ รถยนต์คัน ดังกล่าว โดย ความ ยินยอม ของ นางสาว นลินี ด้วย
ความประมาท เฉี่ยว ชน นาย สมศักดิ์ จันทร์เต็ม จน ได้รับ อันตรายสาหัส กระโหลก
ศีรษะ แตก ร้าว และ เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2531 โจทก์ ได้ ชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ นาย สมศักดิ์ เป็น เงิน 80,000 บาท ขณะ เกิดเหตุ อยู่ ใน อายุ สัญญา
ประกันภัย และ ใบอนุญาต ขับ รถยนต์ ของ โจทก์ หหมด อายุ แต่ โจทก์ มี ใบ
อนุญาตขับขี่ รถยนต์ ของรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ยัง ไม่ หหมด
อายุ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 5 โจทก์ ฎีกา ว่า โจทก์ ฟ้อง จำเลย ตามกรมธรรม์
ประกันภัย เอกสาร หมายเลข จ. 2 ข้อ 2.8 ซึ่ง คຸ້ມครอง ผู้ขับขี่เสมือน หนึ่ง ว่า โจทก์
เป็น ผู้เอาประกันภัย เอง โจทก์ ได้ เรียก ให้ จำเลยชำระ ค่าสินไหมทดแทน ให้ แก่
ผู้เสียหาย แล้วแต่ จำเลย ปฏิเสธ โจทก์ จึงชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ ผู้เสียหาย ไป
จำเลย ใน ฐานะ ผู้รับประกันภัยคຸ້ມຈຸນ จึง ต้อง รับผิดชอบ ชดใช้ เงิน คืน ให้ โจทก์
พิจารณา กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร หมายเลข จ. 2 แล้ว มี ลักษณะ เป็น สัญญา
ประกันภัย คຸ້ມຈຸນซึ่ง ตาม มาตรา 887 วรรคแรก แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บัญญัติว่า "อัน ว่า ประกันภัยคຸ້ມຈຸນ นั้น คือ สัญญาประกันภัย ซึ่ง ผู้รับ
ประกันภัย ตกลง ว่า จะ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ใน นาม ของ ผู้เอาประกันภัยเพื่อ
ความ วินาศภัย อัน เกิดขึ้น แก่ บุคคล อีก คนหนึ่ง และ ผู้รับประกันภัยจะ ต้อง รับ
ผิดชอบ " ซึ่ง ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะ ต้อง รับผิดชอบ ใน ความ
วินาศภัย ที่ เกิดขึ้น ก็ ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันภัยต้อง รับผิดชอบ แต่ คดี ของ โจทก์ นี้
เป็น กรณี ที่ โจทก์ เป็น ผู้กระทำ ละเมิดแต่ ผู้เดียว และ โจทก์ ก็ ไม่ใช่ เป็น ผู้เอา
ประกันภัย ไว้ กับ จำเลย ตามกรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร หมายเลข จ. 2 หมวด 2
การ คຸ້ມครอง ความรับผิดชอบ บุคคลภายนอก ข้อ 2.8 มี ข้อความ ว่า "การ คຸ້ມครอง
ผู้ขับขี่บริษัท จะ ถือว่า บุคคล ไດ ซึ่ง ขับขี่ รถยนต์ โดย ได้รับ ความ ยินยอม จากผู้

เอาประกันภัย เสมือน หนึ่ง เป็น ผู้เอาประกันภัย เอง " นั้น หมายความว่า วนอกจาก ผู้รับประกันภัย จะ รับผิดชอบ ใน กรณี ที่ ผู้เอาประกันภัย มิได้เป็น ผู้กระทำ ละเมิด แต่ ผู้อื่น เป็น ผู้กระทำ ละเมิด โดย ผู้ นั้น ได้ขับ รถยนต์ คั่น ที่ เอา ประกันภัย ไว้ โดย ความ ยินยอม ของ ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น หา ได้ หมายความว่า ถึง ว่า ให้สิทธิ แก่ โจทก์ เข้า สวม สิทธิ ของผู้เอาประกันภัย ไม่ เมื่อ โจทก์ ไม่ได้ เป็น คู่สัญญา กับ จำเลย และข้อเท็จจริง ก็ ไม่ปรากฏ ว่า โจทก์ มี นิติสัมพันธ์ อัน ใด กับ ผู้ เอา ประกันภัย ใน อัน ที่ ผู้เอาประกันภัย จะ ต้อง รับผิดชอบ ใน การ ทำละเมิดของ โจทก์ โจทก์ จึง ไม่มี นิติสัมพันธ์ กับ จำเลย ไม่มี อำนาจฟ้อง ให้ จำเลยรับผิด ชดใช้ เงิน ที่ โจทก์ จ่าย เป็น ค่าเสียหาย ให้ แก่ นาย สมศักดิ์ ผู้เสียหาย คั่น ได้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ ชอบแล้ว ฎีกา ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-นิเวศน์ คำผอง-สวรรณ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ